# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3250597 - RJ (2026/0167133-0)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK** |
| AGRAVANTE | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| AGRAVADO | : | JOSE LUIZ SILVA DOS SANTOS |
| AGRAVADO | : | RUBENS SOUZA BRETAS |
| ADVOGADOS | : | EDUARDO JOSÉ DA SILVA DOMINGOS - RJ161024 |
| | | ANA CLAUDIA MOUTTA NASCIMENTO - RJ132995 |
| | | ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONÇA - DF050876 |
| | | DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659 |
| | | JULIA BASSO MOREIRA - DF068043 |
| | | ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707 |
| | | GABRIELA MENESES ALMEIDA - DF087101 |
| INTERES. | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO |
| ADVOGADO | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |

**EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REVOGADO ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO PENAL. DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. EFICÁCIA VINCULANTE E LIMITES. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.**

## I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, mantendo acórdãos que declararam a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (arts. 107, IV, e 109 do CP).
2. *Fato relevante*. O agravante invoca dispositivos infraconstitucionais e convencionais e sustenta a obrigatoriedade das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para afastar a prescrição “aos crimes cometidos no presente caso”, com autoridade de coisa julgada internacional e dever de cumprimento.
3. *As decisões anteriores*. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 83/STJ e assentou a índole constitucional parcial da controvérsia, destacando a orientação firmada no REsp n. 1.798.903/RJ e no IDC n. 21/RJ. O acórdão recorrido fixou que os fatos ocorreram

Documento eletrônico VDA61521423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: 73049363-045f-4c99-a08e-00cae81c5607

em 18/10/1994, que a prescrição se consumou em 19/10/2010, que a denúncia foi recebida em 19/6/2020 e que as decisões internacionais são posteriores (2017 e 2018).

## II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se dispositivos infraconstitucionais e convencionais permitem afastar a prescrição penal já consumada segundo o ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento em decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos; e (ii) saber se incide a Súmula n. 83/STJ e se compete, em recurso especial, redefinir a prevalência de pronunciamento internacional sobre garantias constitucionais em matéria penal.

## III. Razões de decidir

5. O agravo regimental é tempestivo e conhecido, porém as razões não afastam os fundamentos da decisão agravada.
6. Em recurso especial, não cabe dirimir controvérsia que pressupõe restringir garantias constitucionais penais, ampliar hipóteses de imprescritibilidade ou definir a prevalência de decisão internacional sobre direitos fundamentais do art. 5º da Constituição Federal.
7. O art. 3º do CPP não autoriza analogia in malam partem para instituir imprescritibilidade ou afastar causa extintiva da punibilidade; a prescrição é matéria de direito penal material e se submete aos princípios da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.
8. O art. 502 do CPC não confere à sentença internacional natureza de lei penal nem aptidão para modificar retroativamente o regime prescricional da responsabilidade criminal individual.
9. O Decreto Legislativo n. 89/1998 e o Decreto n. 4.463/2002 não instituem hipóteses de imprescritibilidade, prazos prescricionais, nem causas de suspensão ou interrupção; o reconhecimento da competência contenciosa obrigatória da Corte Interamericana não atribui competência legislativa penal ao tribunal internacional.
10. Os arts. 62.1, 67 e 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos disciplinam competência, definitividade e cumprimento das sentenças, mas não estabelecem imprescritibilidade penal nem autorizam o restabelecimento de pretensão punitiva extinta.
11. Os arts. 26 e 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados não constituem fonte autônoma de direito penal material apta a criar consequências penais desfavoráveis sem previsão normativa interna.
12. Os precedentes invocados, relativos à eficácia vinculante das decisões da Corte Interamericana e ao cumprimento de resoluções internacionais na execução penal, não enfrentam o afastamento retroativo da prescrição; incide a Súmula n. 83/STJ.
13. A Terceira Seção, no REsp n. 1.798.903/RJ e no IDC n. 21/RJ, firmou que a imprescritibilidade penal depende de fundamento normativo interno e não pode resultar de decisão internacional que produza agravamento retroativo do regime penal aplicável.
14. A aplicação direta de pronunciamentos internacionais posteriores (2017 e 2018) para afastar prescrição consumada em 19/10/2010, relativamente a fatos de 18/10/1994, equivaleria a admitir lex gravior retroativa, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
15. A própria Corte Interamericana reconheceu limitação de competência ratione temporis quanto aos fatos anteriores ao reconhecimento da competência contenciosa pelo Estado brasileiro (10/12/1998) e consignou que investigações e processo penal devem observar a legislação interna, o que não autoriza a modificação retroativa do regime penal material.
16. A supralegalidade dos tratados de direitos humanos (RE n. 466.343/SP) não confere prevalência sobre garantias constitucionais penais nem atribui às decisões internacionais natureza de fonte autônoma de incriminação ou imprescritibilidade.
17. O Supremo Tribunal Federal, na Ext n. 1.362/DF, assentou que a qualificação de delitos como crimes contra a humanidade não afasta, por si só, a prescrição segundo o direito brasileiro; a prescritibilidade ou imprescritibilidade depende de previsão interna, ressalvadas as hipóteses do art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal.
18. O cumprimento das obrigações internacionais deve ser compatibilizado com a soberania nacional (CF, art. 1º, I) e com a supremacia da ordem constitucional interna;

**Documento eletrônico VDA61521423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:01**
**Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: 73049363-045f-4c99-a08e-00cae81c5607**

eventual responsabilidade internacional não autoriza, por si, o restabelecimento de pretensão punitiva extinta.

## IV. Dispositivo e tese

19. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
*Tese de julgamento:*

1. O cumprimento das obrigações internacionais deve ser compatibilizado com a soberania nacional (CF, art. 1º, I) e com a supremacia da ordem constitucional interna; eventual responsabilidade internacional não autoriza, por si, o restabelecimento de pretensão punitiva extinta.
2. A imprescritibilidade penal exige fundamento normativo interno compatível com os princípios da legalidade, da reserva legal e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.
3. A qualificação de delitos como crimes contra a humanidade não afasta, por si só, a prescrição segundo o direito brasileiro; a prescritibilidade ou imprescritibilidade depende de previsão interna, ressalvadas as hipóteses do art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal.
*Dispositivos relevantes citados:* CP, arts. 107, IV, e 109; CPP, art. 3º; CPC, art. 502; CF/1988, art. 5º, XL, XLII e XLIV, e art. 1º, I; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, arts. 9º, 62.1, 67 e 68.1; Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, arts. 26 e 27; Decreto Legislativo n. 89/1998, art. 1º; Decreto n. 4.463/2002, art. 1º; Súmula n. 83/STJ
*Jurisprudência relevante citada:* STJ, REsp 1.798.903/RJ, Terceira Seção; STJ, IDC 21/RJ, Terceira Seção; STJ, AgRg no RHC 136.961/RJ, Quinta Turma; STJ, REsp 2.112.269/RJ, Quinta Turma; STF, Ext 1.362/DF, Plenário; STF, RE 466.343/SP, Plenário

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de novembro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

**Documento eletrônico VDA61521423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:01**
**Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: 73049363-045f-4c99-a08e-00cae81c5607**

# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3250597 - RJ (2026/0167133-0)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK** |
| AGRAVANTE | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| AGRAVADO | : | JOSE LUIZ SILVA DOS SANTOS |
| AGRAVADO | : | RUBENS SOUZA BRETAS |
| ADVOGADOS | : | EDUARDO JOSÉ DA SILVA DOMINGOS - RJ161024 |
| | | ANA CLAUDIA MOUTTA NASCIMENTO - RJ132995 |
| | | ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONÇA - DF050876 |
| | | DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659 |
| | | JULIA BASSO MOREIRA - DF068043 |
| | | ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707 |
| | | GABRIELA MENESES ALMEIDA - DF087101 |
| INTERES. | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO |
| ADVOGADO | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |

**EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REVOGADO ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO PENAL. DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. EFICÁCIA VINCULANTE E LIMITES. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.**

## I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, mantendo acórdãos que declararam a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (arts. 107, IV, e 109 do CP).

2. *Fato relevante*. O agravante invoca dispositivos infraconstitucionais e convencionais e sustenta a obrigatoriedade das decisões da Corte Interamericana de Direitos

Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05
Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e

Humanos para afastar a prescrição “aos crimes cometidos no presente caso”, com autoridade de coisa julgada internacional e dever de cumprimento.

3. *As decisões anteriores*. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 83/STJ e assentou a índole constitucional parcial da controvérsia, destacando a orientação firmada no REsp n. 1.798.903/RJ e no IDC n. 21/RJ. O acórdão recorrido fixou que os fatos ocorreram em 18/10/1994, que a prescrição se consumou em 19/10/2010, que a denúncia foi recebida em 19/6/2020 e que as decisões internacionais são posteriores (2017 e 2018).

## II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se dispositivos infraconstitucionais e convencionais permitem afastar a prescrição penal já consumada segundo o ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento em decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos; e (ii) saber se incide a Súmula n. 83/STJ e se compete, em recurso especial, redefinir a prevalência de pronunciamento internacional sobre garantias constitucionais em matéria penal.

## III. Razões de decidir

5. O agravo regimental é tempestivo e conhecido, porém as razões não afastam os fundamentos da decisão agravada.

6. Em recurso especial, não cabe dirimir controvérsia que pressupõe restringir garantias constitucionais penais, ampliar hipóteses de imprescritibilidade ou definir a prevalência de decisão internacional sobre direitos fundamentais do art. 5º da Constituição Federal.

7. O art. 3º do CPP não autoriza analogia in malam partem para instituir imprescritibilidade ou afastar causa extintiva da punibilidade; a prescrição é matéria de direito penal material e se submete aos princípios da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

8. O art. 502 do CPC não confere à sentença internacional natureza de lei penal nem aptidão para modificar retroativamente o regime prescricional da responsabilidade criminal individual.

9. O Decreto Legislativo n. 89/1998 e o Decreto n. 4.463/2002 não instituem hipóteses de imprescritibilidade, prazos prescricionais, nem causas de suspensão ou interrupção; o reconhecimento da competência contenciosa obrigatória da Corte Interamericana não atribui competência legislativa penal ao tribunal internacional.

10. Os arts. 62.1, 67 e 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos disciplinam competência, definitividade e cumprimento das sentenças, mas não estabelecem imprescritibilidade penal nem autorizam o restabelecimento de pretensão punitiva extinta.

11. Os arts. 26 e 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados não constituem fonte autônoma de direito penal material apta a criar consequências penais desfavoráveis sem previsão normativa interna.

12. Os precedentes invocados, relativos à eficácia vinculante das decisões da Corte Interamericana e ao cumprimento de resoluções internacionais na execução penal, não enfrentam o afastamento retroativo da prescrição; incide a Súmula n. 83/STJ.

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

13. A Terceira Seção, no REsp n. 1.798.903/RJ e no IDC n. 21/RJ, firmou que a imprescritibilidade penal depende de fundamento normativo interno e não pode resultar de decisão internacional que produza agravamento retroativo do regime penal aplicável.

14. A aplicação direta de pronunciamentos internacionais posteriores (2017 e 2018) para afastar prescrição consumada em 19/10/2010, relativamente a fatos de 18/10/1994, equivaleria a admitir lex gravior retroativa, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

15. A própria Corte Interamericana reconheceu limitação de competência ratione temporis quanto aos fatos anteriores ao reconhecimento da competência contenciosa pelo Estado brasileiro (10/12/1998) e consignou que investigações e processo penal devem observar a legislação interna, o que não autoriza a modificação retroativa do regime penal material.

16. A supralegalidade dos tratados de direitos humanos (RE n. 466.343/SP) não confere prevalência sobre garantias constitucionais penais nem atribui às decisões internacionais natureza de fonte autônoma de incriminação ou imprescritibilidade.

17. O Supremo Tribunal Federal, na Ext n. 1.362/DF, assentou que a qualificação de delitos como crimes contra a humanidade não afasta, por si só, a prescrição segundo o direito brasileiro; a prescritibilidade ou imprescritibilidade depende de previsão interna, ressalvadas as hipóteses do art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal.

18. O cumprimento das obrigações internacionais deve ser compatibilizado com a soberania nacional (CF, art. 1º, I) e com a supremacia da ordem constitucional interna; eventual responsabilidade internacional não autoriza, por si, o restabelecimento de pretensão punitiva extinta.

## IV. Dispositivo e tese

19. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

*Tese de julgamento:*

---

1. O cumprimento das obrigações internacionais deve ser compatibilizado com a soberania nacional (CF, art. 1º, I) e com a supremacia da ordem constitucional interna; eventual responsabilidade internacional não autoriza, por si, o restabelecimento de pretensão punitiva extinta.

2. A imprescritibilidade penal exige fundamento normativo interno compatível com os princípios da legalidade, da reserva legal e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

3. A qualificação de delitos como crimes contra a humanidade não afasta, por si só, a prescrição segundo o direito brasileiro; a prescritibilidade ou imprescritibilidade depende de previsão interna, ressalvadas as hipóteses do art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal.

*Dispositivos relevantes citados:* CP, arts. 107, IV, e 109; CPP, art. 3º; CPC, art. 502; CF/1988, art. 5º, XL, XLII e XLIV, e art. 1º, I; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, arts. 9º, 62.1, 67 e 68.1; Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, arts. 26 e 27; Decreto Legislativo n. 89/1998, art. 1º; Decreto n. 4.463/2002, art. 1º; Súmula n. 83/STJ

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

*Jurisprudência relevante citada:* STJ, REsp 1.798.903/RJ, Terceira Seção; STJ, IDC 21/RJ, Terceira Seção; STJ, AgRg no RHC 136.961/RJ, Quinta Turma; STJ, REsp 2.112.269/RJ, Quinta Turma; STF, Ext 1.362/DF, Plenário; STF, RE 466.343/SP, Plenário

## RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do recurso especial, mantendo acórdãos do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que declararam a extinção da punibilidade dos agravados pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, e 109 do Código Penal – CP (fls. 3982-3991).

O acórdão de apelação, cuja ementa foi transcrita (fls. 3982-3984), assentou, em síntese, que: a) aos réus foi imputada a prática do revogado art. 214 do CP, com aumento do art. 226, II, fixando-se prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, CP); b) os fatos ocorreram em 18/10/1994 e a prescrição se consumou em 19/10/2010, antes do recebimento da denúncia (19/6/2020); c) a Constituição da República prevê apenas duas hipóteses de imprescritibilidade (art. 5º, XLII e XLIV); d) as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos – Corte IDH (2017 e 2018) não poderiam, retroativamente, afastar prescrição já consumada, em razão da cláusula da irretroatividade da norma penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF; art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica). Os embargos de declaração do Ministério Público foram rejeitados (fls. 2148-2166; 4011-4014).

No agravo em recurso especial, o Ministério Público reiterou a tese de violação de dispositivos infraconstitucionais e convencionais e impugnou os óbices de admissibilidade (fls. 3984). O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo e pelo provimento do recurso especial (fls. 3902-3906).

A decisão agravada, com base na Súmula 83/STJ e na compreensão de que a matéria, em parte, é de índole constitucional, conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, destacando a orientação desta Corte no REsp n. 1.798.903/RJ (Caso Riocentro) e no IDC n. 21/RJ (Favela Nova Brasília), no sentido de que a imprescritibilidade penal depende de previsão no ordenamento jurídico interno e não pode resultar de decisão internacional que produza agravamento retroativo do regime penal aplicável (fls. 3985-3991).

No presente agravo regimental, o agravante sustenta: a) tempestividade (intimação em 28/9/2026 e protocolo em 29/9/2026 — fls. 4019 e 4044); b) que a controvérsia abrangeria violação a regras infraconstitucionais e convencionais (art. 3º do Código de Processo Penal – CPP c/c art. 502 do Código de Processo Civil – CPC; art. 1º do Decreto Legislativo nº 89/1998; arts. 62.1, 67 e 68.1 da Convenção Americana

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

sobre Direitos Humanos – CADH; art. 1º do Decreto nº 4.463/2002; arts. 26 e 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados); c) que a Corte IDH, ao interpretar sua sentença no Caso Favela Nova Brasília, determinou a exclusão da prescrição “aos crimes cometidos no presente caso”, sendo suas decisões definitivas e de cumprimento obrigatório (fls. 4020-4026); d) que não se cuida de criação abstrata de imprescritibilidade, mas de cumprimento, no caso concreto, de decisões judiciais internacionais com coisa julgada, vinculantes a todos os poderes internos (fls. 4026-4032).

É o relatório.

**VOTO**

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

O agravo regimental é tempestivo, pois a intimação da decisão monocrática ocorreu em 28/9/2026 e o protocolo deu-se em 29/9/2026 (fls. 4019 e 4044). Conheço do agravo regimental.

Em relação ao pedido, as razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

O Ministério Público sustenta que a controvérsia não se restringe à matéria constitucional, porquanto envolve a interpretação e a aplicação de dispositivos infraconstitucionais e convencionais, notadamente o art. 3º do CPP, combinado com o art. 502 do CPC, o art. 1º do Decreto Legislativo n. 89/1998, os arts. 62.1, 67 e 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o art. 1º do Decreto n. 4.463/2002 e os arts. 26 e 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados.

Alega, ainda, que seria inaplicável a Súmula n. 83/STJ, uma vez que o acórdão recorrido estaria em desacordo com a jurisprudência desta Corte acerca da obrigatoriedade e da eficácia vinculante das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Conforme consta na decisão agravada, a controvérsia consiste em definir se decisão proferida por tribunal internacional pode afastar a prescrição da pretensão punitiva já consumada segundo a legislação penal brasileira, com o consequente restabelecimento da possibilidade de responsabilização criminal por fatos ocorridos anteriormente ao reconhecimento da competência contenciosa da Corte Interamericana.

O acolhimento da pretensão pressupõe, portanto, o exame dos limites impostos pelos princípios constitucionais da legalidade, da reserva legal e da irretroatividade da

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

norma penal mais gravosa, bem como da relação entre as obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro e as garantias fundamentais previstas no art. 5º da Constituição Federal.

Não compete ao STJ, em recurso especial, dirimir controvérsia que demande a definição da prevalência de decisão internacional sobre garantias constitucionais em matéria penal, tampouco ampliar hipóteses de imprescritibilidade mediante interpretação que implique restrição retroativa de direito fundamental.

Isso não significa desconhecer a dimensão infraconstitucional da controvérsia, mas reconhecer que os dispositivos invocados não fornecem, por si mesmos, fundamento normativo suficiente para a consequência penal pretendida.

O art. 3º do CPP, ao admitir interpretação extensiva, aplicação analógica e integração pelos princípios gerais do direito, não autoriza o emprego da analogia *in malam partem* para instituir hipótese de imprescritibilidade ou afastar causa extintiva da punibilidade. A prescrição possui natureza de direito penal material, submetendo-se, portanto, às garantias da legalidade e da irretroatividade da disciplina mais gravosa.

Por sua vez, o art. 502 do CPC limita-se a conceituar a coisa julgada material, não se extraindo desse dispositivo autorização para conferir à sentença internacional natureza de lei penal ou aptidão para modificar retroativamente o regime prescricional aplicável à responsabilidade criminal individual.

Igualmente, o Decreto Legislativo n. 89/1998 e o Decreto n. 4.463/2002 não instituem hipótese de imprescritibilidade, tampouco estabelecem novos prazos prescricionais ou causas de suspensão ou interrupção da prescrição. O reconhecimento da competência contenciosa obrigatória da Corte Interamericana não equivale à atribuição de competência legislativa em matéria penal ao tribunal internacional.

Os arts. 62.1, 67 e 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por sua vez, disciplinam o reconhecimento da competência contenciosa da Corte Interamericana, a definitividade de suas sentenças e o compromisso dos Estados-partes de cumpri-las. Tais disposições não estabelecem, diretamente, a imprescritibilidade dos delitos examinados, nem autorizam o restabelecimento de pretensão punitiva anteriormente extinta.

Também os arts. 26 e 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ao consagrarem a obrigatoriedade do cumprimento dos tratados de boa-fé e a impossibilidade de invocação do direito interno como justificativa para seu inadimplemento, não constituem fonte autônoma de direito penal material apta a criar consequência penal desfavorável sem prévia previsão normativa.

Quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula n. 83/STJ, os precedentes invocados pelo agravante, relativos à eficácia vinculante das decisões da Corte

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

Interamericana e ao cumprimento de resoluções internacionais no âmbito da execução penal, não enfrentaram a questão específica discutida nos presentes autos.

No AgRg no RHC n. 136.961/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Quinta Turma reconheceu a autoridade de coisa julgada internacional das decisões da Corte Interamericana e sua obrigatoriedade para o Estado brasileiro. Todavia, o precedente versou sobre o cômputo diferenciado da pena cumprida em condições degradantes no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em benefício do condenado.

Não se discutiu, naquela oportunidade, o afastamento de prescrição já consumada, tampouco a imposição retroativa de consequência penal mais gravosa.

De igual modo, no REsp n. 2.112.269/RJ, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, a Quinta Turma examinou a exigência de exame criminológico prevista na própria resolução internacional para a incidência do cômputo em dobro do período de privação de liberdade, em hipótese envolvendo condenado por crime de natureza sexual.

A controvérsia, portanto, estava circunscrita às condições de execução de medida internacional favorável ao condenado, não abrangendo a criação de hipótese de imprescritibilidade ou o restabelecimento da pretensão punitiva extinta.

O reconhecimento da eficácia vinculante das decisões internacionais, em tais precedentes, não significa que sua obrigatoriedade dispense a observância das garantias constitucionais e legais aplicáveis à responsabilização penal individual.

Diversamente, a decisão agravada encontra respaldo na orientação específica firmada pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.798.903/RJ, relativo ao atentado do Riocentro, e no IDC n. 21/RJ, referente precisamente aos fatos ocorridos na Favela Nova Brasília.

No REsp n. 1.798.903/RJ, assentou-se que a imprescritibilidade penal depende de fundamento normativo no ordenamento jurídico interno, não sendo possível atribuir tal consequência a normas internacionais sem a correspondente intermediação normativa, sobretudo quando disso resultar aplicação retroativa de disciplina penal mais gravosa.

Essa compreensão foi reafirmada no IDC n. 21/RJ, no qual a Terceira Seção, embora reconhecendo a gravidade das violações de direitos humanos e a obrigatoriedade das decisões da Corte Interamericana, destacou a necessidade de compatibilizar o cumprimento das obrigações internacionais com as garantias constitucionais que limitam o exercício do poder punitivo estatal.

Assim, os julgados indicados pelo agravante não infirmam a orientação específica adotada na decisão agravada, pois tratam de situações juridicamente

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

distintas, nas quais não se examinou o afastamento retroativo da prescrição penal consumada.

Subsiste, portanto, a incidência da Súmula n. 83/STJ, diante da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte sobre a impossibilidade de instituir ou aplicar retroativamente hipótese de imprescritibilidade sem fundamento normativo compatível com a ordem constitucional brasileira.

O agravante também sustenta que, ao interpretar a sentença proferida no Caso Favela Nova Brasília, a Corte Interamericana determinou expressamente que a prescrição não fosse aplicada "aos crimes cometidos no presente caso", razão pela qual a decisão internacional deveria prevalecer sobre o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Não se desconhece que, ao apreciar o pedido de interpretação formulado pelos representantes das vítimas, a Corte Interamericana afirmou que a prescrição não poderia constituir obstáculo à investigação e à responsabilização pelos fatos examinados.

O ponto controvertido, entretanto, não reside na existência ou na obrigatoriedade internacional desse pronunciamento, mas na possibilidade de sua aplicação direta para afastar, em prejuízo dos acusados, a prescrição da pretensão punitiva já consumada segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme assentado pelo Tribunal de origem, os fatos ocorreram em 18/10/1994, tendo a prescrição se consumado em 19/10/2010, anteriormente ao recebimento da denúncia, ocorrido apenas em 19/6/2020, e às decisões internacionais proferidas em 2017 e 2018.

Desse modo, o afastamento posterior da prescrição teria por consequência restabelecer pretensão punitiva já extinta, modificando de maneira desfavorável o regime jurídico aplicável a fatos praticados mais de duas décadas antes do pronunciamento internacional.

A circunstância de tal consequência decorrer de decisão judicial internacional, e não de lei em sentido formal, não lhe retira o caráter materialmente penal nem afasta a incidência da garantia da irretroatividade da norma penal mais gravosa, assegurada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 9º da própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

A obrigatoriedade internacional do pronunciamento não o transforma em fonte formal autônoma de direito penal material, apta a criar hipótese de imprescritibilidade ou a afastar retroativamente causa extintiva da punibilidade.

Nesse contexto, merece destaque que, nos §§ 49 e 50 da sentença proferida no Caso Favela Nova Brasília, a própria Corte Interamericana reconheceu a limitação de

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

sua competência *ratione temporis* quanto aos fatos ocorridos em 1994 e 1995, uma vez que o Brasil somente reconheceu sua competência contenciosa em 10/12/1998.

A Corte acolheu parcialmente a exceção preliminar suscitada pelo Estado brasileiro, esclarecendo que os fatos anteriores a esse marco temporal seriam considerados como contexto e antecedentes, sem prejuízo do exame de atos e omissões estatais posteriores submetidos à sua jurisdição.

Embora essa limitação temporal não afaste a competência da Corte para apreciar violações convencionais posteriores, tampouco invalide suas determinações internacionais relativas à investigação dos fatos, ela não autoriza concluir que o reconhecimento da jurisdição contenciosa tenha modificado retroativamente o regime penal material aplicável aos delitos praticados em 1994.

Além disso, no § 293 da sentença, a Corte Interamericana consignou que as investigações e o processo penal deveriam ser conduzidos em conformidade com a legislação interna.

Tal referência deve ser compreendida em conjunto com as demais determinações da sentença, sem desconsiderar que o cumprimento das obrigações internacionais, no âmbito da responsabilização penal individual, encontra limites nas garantias fundamentais que regem o exercício do poder punitivo.

A propósito, no julgamento do REsp n. 1.798.903/RJ, a Terceira Seção do STJ assentou que a imprescritibilidade penal não pode decorrer exclusivamente da invocação de normas internacionais ou de princípios de *jus cogens*, sem fundamento normativo interno compatível com os princípios da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

A compreensão encontra respaldo, ainda, no julgamento da Ext n. 1.362/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a qualificação de delitos como crimes contra a humanidade não afasta, por si só, a prescrição segundo o direito brasileiro, destacando que o Brasil não subscreveu nem aderiu à Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade e que a disciplina da prescritibilidade ou imprescritibilidade da pretensão punitiva depende de previsão no ordenamento jurídico interno, ressalvadas as hipóteses constitucionais.

A Constituição Federal prevê expressamente, no art. 5º, XLII e XLIV, a imprescritibilidade da prática do racismo e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, não se podendo ampliar, mediante pronunciamento judicial posterior, o regime de imprescritibilidade em prejuízo dos acusados.

Por conseguinte, ainda que a Corte Interamericana tenha determinado o afastamento da prescrição no âmbito das obrigações internacionais impostas ao Estado

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

brasileiro, tal pronunciamento não constitui fundamento suficiente, por si só, para restabelecer pretensão punitiva já extinta segundo a legislação penal aplicável.

O Ministério Público argumenta, por fim, que a pretensão recursal não objetiva instituir hipótese abstrata de imprescritibilidade, mas assegurar o cumprimento, no caso concreto, de decisões definitivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, revestidas de autoridade de coisa julgada e obrigatórias para todos os poderes do Estado brasileiro.

A distinção proposta pelo agravante não altera a conclusão adotada na decisão agravada, pois, embora seja incontroversa a obrigatoriedade das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos em que o Brasil figure como parte, nos termos dos arts. 67 e 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como a autoridade de coisa julgada internacional de que se revestem, tais circunstâncias não lhes conferem natureza de fonte autônoma de direito penal material, apta a afastar, em prejuízo dos acusados, causa extintiva da punibilidade já consumada segundo a legislação brasileira.

Com efeito, ainda que a determinação internacional se refira a um caso concreto, seu cumprimento, nos termos pretendidos pelo agravante, produziria o mesmo efeito de uma regra de imprescritibilidade, ao restabelecer a pretensão punitiva em relação a fatos já alcançados pela prescrição. A circunstância de não se pretender a criação de hipótese geral e abstrata de imprescritibilidade, portanto, não dispensa a existência de fundamento normativo prévio que autorize semelhante consequência, sob pena de admitir que pronunciamento judicial posterior produza efeitos equivalentes aos de uma *lex gravior* retroativa, em afronta aos princípios da legalidade, da reserva legal, da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da segurança jurídica.

A invocação dos arts. 26 e 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados tampouco conduz a conclusão diversa. Embora esses dispositivos consagrem o dever de cumprimento dos tratados de boa-fé e impeçam que o Estado invoque disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de obrigações internacionais, não estabelecem hipóteses de imprescritibilidade penal nem autorizam a imposição retroativa de consequências penais desfavoráveis sem prévia previsão normativa.

Desse modo, o dever de observância das decisões da Corte Interamericana, embora vinculante para o Estado brasileiro no plano internacional, não se confunde com a possibilidade de afastar as garantias que regem a responsabilização penal individual. Eventual descumprimento das obrigações assumidas pelo Brasil poderá ensejar consequências no âmbito de sua responsabilidade internacional, mas não autoriza, por

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

si só, o restabelecimento de pretensão punitiva já extinta ou a alteração retroativa do regime prescricional aplicável aos acusados.

De igual modo, a natureza supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados sem o procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 466.343/SP, não autoriza atribuir-lhes prevalência sobre garantias constitucionais de natureza penal.

A supralegalidade permite afastar a aplicação de legislação infraconstitucional incompatível com o tratado, mas não confere às decisões internacionais natureza de fonte autônoma de incriminação ou de imprescritibilidade, especialmente quando sua aplicação conduziria ao agravamento retroativo da situação jurídica do acusado.

Nesse sentido, o julgamento da Ext n. 1.362/DF também evidencia que a observância das regras internas de prescrição, nas condições ali examinadas, não foi considerada incompatível, por si só, com o art. 27 da Convenção de Viena, tendo o Supremo Tribunal Federal ressaltado a necessidade de fundamento normativo para o afastamento da prescrição penal.

A orientação foi igualmente observada pela Terceira Seção do STJ no IDC n. 21/RJ, relativo ao próprio Caso Favela Nova Brasília, no qual se reconheceu a obrigatoriedade das decisões internacionais sem admitir que delas decorresse, automaticamente, o afastamento das garantias constitucionais aplicáveis à responsabilização penal.

Portanto, a invocação da coisa julgada internacional e do dever de cumprimento das decisões da Corte Interamericana não supera o fundamento central da decisão agravada, consistente na impossibilidade de conferir a pronunciamento internacional posterior efeito penal material desfavorável, mediante o afastamento de prescrição já consumada.

Os dispositivos infraconstitucionais e convencionais invocados não instituem hipótese de imprescritibilidade nem autorizam, por si sós, o restabelecimento de pretensão punitiva extinta. Os precedentes relativos ao cumprimento de decisões da Corte Interamericana no âmbito da execução penal, por sua vez, não enfrentaram a questão específica do afastamento retroativo da prescrição, razão pela qual não infirmam a orientação adotada no REsp n. 1.798.903/RJ e no IDC n. 21/RJ.

A definitividade e a obrigatoriedade internacional das decisões proferidas no Caso Favela Nova Brasília não afastam a necessidade de observância das garantias constitucionais e convencionais da legalidade e da irretroatividade da disciplina penal mais gravosa.

No caso, tendo a prescrição se consumado em 19/10/2010, segundo as premissas fixadas pelo Tribunal de origem, o seu afastamento com fundamento em

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

pronunciamentos internacionais posteriores implicaria restabelecer pretensão punitiva já extinta, em prejuízo dos acusados.

O cumprimento das obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro deve observar a soberania nacional, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, I, da Constituição Federal, bem como a supremacia da ordem constitucional interna.

O reconhecimento da jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos representa manifestação legítima da soberania estatal, mas não implica renúncia às garantias fundamentais que regem o exercício do poder punitivo, tampouco autoriza que decisões internacionais modifiquem retroativamente o regime jurídico-penal aplicável a fatos anteriores.

A necessária observância dos compromissos internacionais deve, portanto, ser compatibilizada com os limites estabelecidos pela Constituição Federal, especialmente quando em discussão a legalidade, a irretroatividade da norma penal mais gravosa e a segurança jurídica, sob pena de admitir que o cumprimento de uma obrigação internacional resulte na restrição de direitos fundamentais assegurados pela própria ordem constitucional brasileira.

Desse modo, permanece hígida a incidência da Súmula n. 83/STJ, diante da conformidade do acórdão recorrido com a orientação desta Corte, bem como o fundamento relativo à natureza constitucional da controvérsia na parte em que a pretensão recursal pressupõe restringir garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

**Documento eletrônico VDA61521425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:05**
**Código de Controle do Documento: a13c55cc-6500-4625-8874-f7ddec0fc21e**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO**
**QUINTA TURMA**

Número Registro: 2026/0167133-0

**AgRg no AREsp 3.250.597 / RJ**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 03381795820198190001 202624700475 3381795820198190001

EM MESA

JULGADO: 03/11/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

**Relator**
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

**AUTUAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| AGRAVANTE | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| AGRAVADO | : | JOSE LUIZ SILVA DOS SANTOS |
| AGRAVADO | : | RUBENS SOUZA BRETAS |
| ADVOGADO | : | EDUARDO JOSÉ DA SILVA DOMINGOS - RJ161024 |
| ADVOGADA | : | ANA CLAUDIA MOUTTA NASCIMENTO - RJ132995 |
| ADVOGADOS | : | ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONÇA - DF050876<br>DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659 |
| ADVOGADOS | : | JULIA BASSO MOREIRA - DF068043<br>ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707 |
| ADVOGADA | : | GABRIELA MENESES ALMEIDA - DF087101 |
| INTERES. | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO |
| ADVOGADO | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena

**AGRAVO REGIMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| AGRAVANTE | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| AGRAVADO | : | JOSE LUIZ SILVA DOS SANTOS |
| AGRAVADO | : | RUBENS SOUZA BRETAS |
| ADVOGADO | : | EDUARDO JOSÉ DA SILVA DOMINGOS - RJ161024 |
| ADVOGADA | : | ANA CLAUDIA MOUTTA NASCIMENTO - RJ132995 |
| ADVOGADOS | : | ANA TEREZA FARIAS DOS SANTOS MENDONÇA - DF050876<br>DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659 |
| ADVOGADOS | : | JULIA BASSO MOREIRA - DF068043<br>ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707 |
| ADVOGADA | : | GABRIELA MENESES ALMEIDA - DF087101 |
| INTERES. | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO |
| ADVOGADO | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares

C5A2041515<054161L19=[(0) 2026/0167133-0 - AREsp 3250597 - Petição : 202601031321-1 (AgRg)

Documento eletrônico VDA61475018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/11/2026 12:57:22
Código de Controle do Documento: AA4B7E9D-D9BD-432F-AAF4-0B5A17F000FE

da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



Documento eletrônico VDA61475018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/11/2026 12:57:22
Código de Controle do Documento: AA4B7E9D-D9BD-432F-AAF4-0B5A17F000FE